

1500787-39.2019.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Comarca: Piedade

Foro: Foro de Piedade

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... que não há prova suficiente da prática do tráfico pelo réu., sendo o caso de desclassificação da conduta de tráfico para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A materialidade está provada através do boletim de ocorrência (pág. 5/7), auto de exibição e apreensão (pág. 8/9), auto de constatação preliminar (pág. 10), laudo de exame químico toxicológico (pág. 49/52) e pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piedade

Foro de Piedade

2ª Vara

Praça Raul Gomes de Abreu, 73, Piedade - SP - cep 18170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500787-39.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500787-39.2019.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID GARCIA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall'aglio

Vistos.

Deivid Garcia da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", do Código Penal porque, segundo consta na peça acusatória, no dia 05 de maio de 2019, por volta de 07h30, na Rua Adolfo Nimtz, altura do nº 250, Centro, no município de Tapiraí e comarca de Piedade, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) porções contendo 5g de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sendo também apreendida a quantia de R\$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) em dinheiro (pág. 45/47).

Juntada do laudo do exame químico-toxicológico realizado nas substâncias entorpecentes apreendidas (pág. 49/52).

Devidamente citado (pág. 70), o denunciado ofertou defesa preliminar (pág. 72/82).

Indeferido o pedido de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei n. 11.343/06 e recebida a denúncia (pág. 90).

Realizada a audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tomado o interrogatório do réu e encerrada a instrução (pág. 153).

Em memoriais o Ministério Público requereu a desclassificação do crime de tráfico

para o de posse de entorpecente (pág. 161/164). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a descCLASSIFICAÇÃO para o delito de posse (pág. 165/171).

É a síntese necessária.
Fundamento e decido.

Com efeito, assiste razão ao i. representante no Parquet, quando alega que não há prova suficiente da prática do tráfico pelo réu., sendo o caso de descCLASSIFICAÇÃO da conduta de tráfico para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A materialidade está provada através do boletim de ocorrência (pág. 5/7), auto de exibição e apreensão (pág. 8/9), auto de constatação preliminar (pág. 10), laudo de exame químico toxicológico (pág. 49/52) e pela prova oral coligida nos autos.

A autoria é, igualmente, incontestada, senão vejamos:

O policial militar Alexandre Yuri Tzil narrou, em juízo, que ele e seu colega de corporação iniciaram patrulhamento quando se depararam com Deivid e outro rapaz que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. Disse que, ao realizarem revista pessoal no réu, encontraram em sua pochete 10 emendorfs com substância análoga à cocaína e R\$ 10,00. Contou que receberam denúncia dizendo que, no dia anterior, o réu estaria saindo da casa de um traficante. Alegou que o acusado era conhecido por outras ocorrências relacionadas a furto. Relatou que a denúncia dizia que ele estaria acertando com outro traficante para realizar a venda de entorpecentes e que referida denúncia foi feita por transeuntes. Afirmou que a outra pessoa que se evadiu do local não era traficante. Disse que o réu informou que estava vendendo cada flaconete de droga a R\$ 10,00, porém, na delegacia, disse que era para uso próprio. Relatou que a denúncia dizia que o réu era funcionário do traficante.

O policial militar Pedro Nunes de Araújo confirmou os fatos narrados pelo seu colega de corporação. Porém, narrou que a denúncia dizia que o réu saiu naquele dia da residência do traficante, pela manhã.

Interrogado o réu, em juízo, este negou os fatos. Apesar de afirmar que estava portando as drogas e o valor em dinheiro, disse que não estava traficando. Alegou ser usuário de drogas há 12 anos. Contou que foi abordado pelos policiais após sair do seu serviço. Alegou que estava sozinho no momento da abordagem e que não tinha contato com o traficante em questão. Afirmou ser usuário de maconha, crack e cocaína. Relatou que em momento nenhum afirmou que estava vendendo drogas. Disse não conhecer os policiais que fizeram a abordagem. Asseverou que está preso por furto. Afirmou que antes de ser preso estava recolhendo reciclagem e trabalhando com jardinagem. Negou que tenha comprado as drogas com o traficante. Disse que na noite anterior trabalhou num barracão, recebeu R\$ 100,00, comprou 8 pinos de cocaína e um cigarro.

Pois bem.

A negativa de autoria do acusado quanto à traficância espúria encontra respaldo no bojo dos autos. Contudo, não há dúvida de que o réu praticou conduta típica, ilícita e culpável, caracterizando a prática do crime de posse de droga para consumo pessoal, não havendo possibilidade de afastar sua responsabilidade penal. De fato, a quantidade de droga, embora não pequena, não se mostra exagerada a ponto de constituir, por si só, indício da prática do tráfico. A propósito, a quantidade de entorpecente apreendida com o réu mostra-se compatível com a condição de usuário.

Frise-se que o réu sequer foi flagrado praticando atos de comércio caracterizadores do tráfico, inexistindo outros elementos que indiquem a traficância. Como se vê, não se vislumbrou indicativo seguro a comprovar o narcotráfico, a despeito de terem mencionado os policiais que receberam denúncia nesse sentido, ensejando a abordagem do réu. Nada há nos autos documentalmente, porém, a corroborar as afirmações de que o denunciado realizava mercância ilícita de entorpecentes, a não ser como usuário. No mais, diante de todo o exposto, opera-se a descCLASSIFICAÇÃO do tráfico (artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), para o delito de uso de entorpecente (28, caput, da Lei n.º 11.343/06.), atendendo-se ao princípio in dubio pro reo.

A infração prevista no artigo 28, "caput", da Lei de Tóxicos, tutela a saúde

pública, no sentido de coibir os inegáveis perigos sociais advindos da disseminação das substâncias entorpecentes, por meio da posse e manutenção desta para consumo pessoal, por parte do agente. Evidente, assim, a nocividade das condutas ali previstas, que prejudicam a coletividade como um todo, mormente pelo fato de o usuário inserir-se como destinatário final da nefasta cadeia do narcotráfico, alimentando-a e trazendo deletérios efeitos no seio social, no aspecto da saúde pública e da ordem social, não se olvide, ainda, de seu inegável papel de força motriz à prática de outros crimes, notadamente patrimoniais, estando o réu, inclusive, preso pela prática do delito retro mencionado. Não há que se falar, portanto, em absolvição.

Destarte, com supedâneo no artigo 383 do Diploma Processual Civil, desclassifico a conduta imputada ao réu, descrita na denúncia, para aquela prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.

Demonstradas a autoria e a materialidade, passo a dosar a pena a ser ao acusado em relação ao crime de que trata o artigo 28 da Lei 11.343/06.

Observando os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, tendo em conta ainda a quantidade de entorpecente apreendida, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais, entendo necessária para a punição e ressocialização do acusado a aplicação da medida prevista no artigo 28, inciso I, da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA.

Ante o exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para desclassificar a imputação ministerial e declarar DEIVID GARCIA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de advertência.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena aplicada.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piedade, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA